

[17] [권고] 사 항

1. 제 목 : 위임전결 권한 위임관련 내부통제 절차 미비
2. 조치부서 : ~~○○○○○○~~
3. 관련부서 :
4. 내 용 :

위임전결 시행세칙은 「직제규정」에 따라 권한의 위임전결에 관한 사항을 정함으로써 각 직위별 직무권한과 책임을 명확히 하여 신속하고 능률적인 업무 처리를 도모함을 목적으로 한다.

위임전결 시행세칙 제7조(전결기준 등)에 따라 사장 결재사항과 부사장 이하 직위별 전결사항은 별표에 정하여져 있고, 동 세칙 제14조(권한의 위임)에 따르면 각 직위는 소관업무 수행을 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 자기책임 아래 소속 하급직위자에게 그 권한의 일부를 위임할 수 있다고 규정되어 있다.

주요 공공기관은 아래 [표74]와 같이 위임전결 권한 위임에 관한 재량권의 주체, 범위, 행사절차 등이 위임전결 시행세칙에 구체적으로 명시되어 있는 등 무분별한 권한 위임, 업무회피 등을 사전 예방하기 위한 적절한 내부통제 절차가 있다.

[표 1] 주요 공공기관 위임전결 권한 위임 절차 현황

공공기관명	위임가능 주체	위임 절차	관련 규정
**공사	전결권자	전결권자가 위임사항을 서면으로 작성하여 인사 및 직제관련부서와 협의와 차상위자의 승인 필요	위임전결규정 제7조
**공사	지사장 등 (지역본부)	지사장 등이 위임사항을 정하고 사장에게 보고	위임전결규정 제8조
**공사	산하기관 장 (지역본부)	직상급자의 결재를 통해 위임하며 팀장업무는 팀내에서 자체 위임가능	위임전결규정 제10조

자료 : 공공기관 알리오 자료 등 재구성

그러나, 공사(公社)¹⁾의 경우 각 직위별 전결권자 모두 본인이 업무수행에 필요하다고 인정하면 어떠한 위임전결사항이라도 하급직위자에게 권한을 위임할 수 있어,

연구지원처에서는 2015년부터 현재까지 3천만원 미만 대외학술행사, 위탁 연구 용역시행, 위탁 연구 용역 준공검사²⁾ 등에 대해 위임전결 시행세칙 별표에 규정되어 있는 전결권에 관한 사항에도 불구하고 토지주택연구원장의 결재 등을 통해 자체적으로 전결권을 하급 직위자에게 위임하였다.

또한, 권한의 위임이 불가능한 연구개발업무규정 제22조에 의한 국내외 학술 논문 발표, 논문게재 등의 연구원장의 승인 사항조차도 하급직위자에게 권한을 위임할 수 있는 규정에 따라 2011년부터 현재까지 자체적으로 전결권을 하급 직위자에게 위임하여 운영함에 따라 많은 문제점이 발생³⁾하였다.

위와 같이 위임전결이 규정과 오랜기간 다르게 운영되어도 이를 관리·점검할 수 있는 최소한의 제도적 장치가 없어 지나친 재량권 행사로 인한 업무회피 등 경영리스크에 노출되어 있고 위임전결 규정의 본래의 취지가 훼손될 우려가 있다.

5. 조치할 사항

OOOOO장은

-
- 1) 위임전결 시행세칙 별표 주)3 : 부장전결사항이면서 단순반복적인 업무에 대해서는 지역본부장이 부장직하급 직위자에게 전결권을 별도로 정하여 운영할 수 있고, 지역본부의 주거복지사업처는 별도로 경영관리실로 의견제출 또는 지역본부장 결재 요청하여야 함
 - 2) 각종 세미나, 공청회 등 개최 기본방침, 조사연구용역 시행방침 등은 토지주택연구원장 전결사항이며 위탁 용역 준공검사는 기획실장 전결사항임.
 - 3) 참여 연구진이 아닌 전차 과제의 비상근 연구원의 제자 등을 논문 주저자로 등재

OOOOO 보고, 직상급자 결제 등 위임전결 권한 위임에 관한 적절한 내부통제 절차를 마련하시기 바랍니다(권고)